

公經社 單元 ①

香港特區的管治

認識《憲法》與《基本法》、特區政府架構，以及維護國家安全的觀念與責任。

公民、經濟與社會

教師：鄧嘉維

中一至中三 教學投影片

— 學習目標 LEARNING OBJECTIVES

完成本節後，同學能夠……

- 1 說明《憲法》與《基本法》的關係，理解「一國兩制」的內涵與原則。
- 2 辨識特區政府的 **行政、立法、司法** 三個機關及其職能與相互關係。
- 3 認識「**總體國家安全觀**」，了解香港維護國家安全的憲制責任與法律基礎。

01

第一部分

憲制基礎： 《憲法》與《基本法》

國家的根本大法，加上香港的憲制性文件，共同構成特區的法律基石。

公經社教學

— 核心方針

「一國兩制」是甚麼？

一個國家，兩種制度

在 **一個中國** 的前提下，國家主體實行社會主義制度，香港保持原有的 **資本主義制度和生活方式**，五十年不變。

「一國」

前提與基礎

香港是中華人民共和國不可分離的部分。「一國」是實行「兩制」的**前提和基礎**，必須先有「一國」，才有「兩制」。

「兩制」

港人治港・高度自治

香港享有 **行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權**，由香港永久性居民依法管理。

— 法律基石

《憲法》與《基本法》的關係

憲 中華人民共和國憲法

國家的 **根本大法**，具有最高的法律地位和效力，是制定一切法律的依據，同樣適用於香港。

基 香港特別行政區基本法

香港的 **憲制性文件**，1990 年由全國人民代表大會通過，**1997 年 7 月 1 日** 起實施，規定特區的制度。

31

《憲法》第三十一條 — 立法依據

國家在必要時得設立特別行政區。《基本法》正是根據《憲法》制定，兩者一脈相承、不可分割：**《憲法》是「母法」，《基本法》是其下的特別法。**



— 關鍵資料

《基本法》知多少

1990

通過年份

由第七屆全國人民代表大會通過。

1997

實施日期

7月1日香港回歸祖國當日生效。

50

年不變

原有制度和生活方式維持五十年不變。

9 章

結構

共 9 章 160 條及 3 個附件。

同學要記住

《基本法》訂明香港的政治體制、居民的基本權利與義務、經濟與社會政策等。它**保障**港人權利，也**規定**特區須履行的憲制責任。

02

第二部分

特區政府架構： 行政・立法・司法

三個機關各司其職、互相制衡、互相配合，組成以行政長官為核心的管治架構。

公經社教學



行政長官 Chief Executive

特區之首 & 特區政府之首(雙首長)·行政主導

行政機關

THE EXECUTIVE

- › 執行法律、制定及推行政策
- › 管理公共事務與財政
- › 行政會議協助決策

立法機關

THE LEGISLATURE

- › 制定、修改及廢除法律
- › 審核及通過財政預算
- › 監察政府工作

司法機關

THE JUDICIARY

- › 審理案件、解釋法律
- › 獨立行使審判權
- › 終審法院為最高審級

各司其職

互相制衡

互相配合

— THE EXECUTIVE

行政機關：制定與推行政策

長 **行政長官** 特區首長，領導特區政府，負責執行《基本法》、簽署法案及財政預算、任免主要官員。
由選舉委員會選出，中央人民政府任命。

會 **行政會議 (ExCo)** 協助行政長官 **決策** 的機構，由主要官員、立法會議員及社會人士組成。

局 **決策局與部門** 政府總部各決策局負責不同政策範疇 (如教育、運輸、衛生等)，由公務員執行日常行政工作。

行政主導

香港實行以 **行政長官為核心** 的行政主導體制 —— 行政機關在管治中扮演主導角色，但仍須向立法會負責、受其監察。

— THE LEGISLATURE

立法機關：立法與監察政府

立法會（LegCo）的職能

- ① 制定、修改及廢除法律
- ② 審核及通過財政預算、批准稅收及公共開支
- ③ 對政府工作提出質詢、進行監察

如何監察政府？

議員可在會議上向官員提出 **質詢**、進行 **辯論**，並透過審批 **財政預算案** 把關公帑運用。

立法會與行政機關 **互相制衡**，確保政府施政符合公眾利益。

73 《基本法》第七十三條

列明立法會的各項職權，包括根據政府提案審核、通過財政預算，以及監察政府的權力。

— THE JUDICIARY

司法機關：獨立審判、捍衛法治

職能

審理各類案件、解釋及應用法律，作出公正裁決。香港設有不同級別的法院，**終審法院** 為最高審級，享有 **終審權**。

司法獨立

法院 **獨立進行審判，不受任何干涉**。法官根據證據和法律辦案，是 **法治** 的重要支柱。

終審法院

最高審級

高等法院

上訴法庭・原訟法庭

區域法院

較嚴重案件

裁判法院

基層審訊

— CHIEF EXECUTIVE

行政長官是怎樣產生的？

產生方法

- 1 選舉委員會 提名並選出行政長官人選。
- 2 由 中央人民政府任命，正式就任。
- 3 任期 5 年，可連任 一次。

就任資格

- ① 年滿 40 歲
- ② 在港 通常居住連續滿 20 年
- ③ 中國公民、香港 永久性居民，且無外國居留權

1500 人

選舉委員會 5 大界別合共委員

5 年

行政長官每屆任期

40 歲

擔任行政長官最低年齡

融會貫通

三個機關如何運作？

行 行政 → 立法

行政機關向立法會 **負責**：須提交財政預算、答覆質詢、執行立法會通過的法律。

立 立法 → 行政

立法會 **監察、制衡** 行政機關：審批撥款、辯論政策、必要時可彈劾。

司 司法 → 兩者

法院 **獨立** 審判，依法解釋《基本法》與法律，確保各方依法辦事。

一句記住

各司其職、互相制衡、互相配合 —— 三權圍繞以行政長官為核心的行政主導體制運作。

03

第三部分

維護國家安全： 觀念與憲制責任

認識「總體國家安全觀」，了解香港維護國家安全的法律基礎與公民責任。
公經社教學

— HOLISTIC APPROACH TO NATIONAL SECURITY

甚麼是「總體國家安全觀」？

國家安全不只是軍事或國土問題，而是一個 **涵蓋多個領域的整體概念**。維護國家安全與每位市民息息相關。

政治安全

根本

經濟安全

基礎

文化安全

社會・科技

其他領域

國土・軍事・網絡・生態…

以人民安全為宗旨

「總體國家安全觀」強調 **以人民安全為宗旨、以政治安全為根本**，把不同領域的安全視為一個有機整體。

— 憲制責任

香港維護國家安全的法律基礎

23 《基本法》第 23 條

訂明香港 **有憲制責任自行立法** 禁止危害國家安全的行為。2024 年特區制定《維護國家安全條例》完成相關立法。

法 《香港國安法》

2020 年由全國人大常委會制定，列入《基本法》附件三在港實施，補足特區維護國家安全的法律制度。

《香港國安法》規定的四類罪行

分裂國家

顛覆國家政權

恐怖活動

勾結外國或境外勢力危害國家安全

個案研究 CASE STUDY

一條法案的誕生

情境：政府想推行一項新政策，需要訂立新法例

1. ① **行政機關** 由相關決策局草擬法案，經行政會議商議後，提交立法會。
2. ② **立法機關** 立法會經過「三讀」程序審議、辯論及表決；通過後送交行政長官。
3. ③ **行政長官** 簽署並刊憲，法例正式生效。
4. ④ **司法機關** 若日後出現爭議，法院依法解釋與應用該法例。

看出甚麼？

一條法案的誕生，正好展示了 **行政、立法、司法三權如何各司其職、互相配合。**

— KEY VOCABULARY

重要詞彙 Glossary

憲法

Constitution

國家的根本大法，具有最高的法律地位與效力。

基本法

Basic Law

特區的憲制性文件，根據《憲法》第 31 條制定。

一國兩制

One Country, Two Systems

一個中國的前提下，國家主體實行社會主義，香港保持資本主義制度 50 年不變。

高度自治

High Degree of Autonomy

香港享有行政管理、立法、獨立司法及終審權。

行政主導

Executive-led

特區以行政長官為核心的管治體制。

司法獨立

Judicial Independence

法院獨立進行審判，不受任何干涉，是法治的核心。

總體國家安全觀

Holistic National Security

把政治、經濟、文化、國土等多個領域的安全視為整體。

憲制責任

Constitutional Duty

特區依《基本法》及《憲法》必須履行的法律責任，包括維護國家安全。

— 想・講・寫

課堂討論題

Q1 為甚麼說「一國」是「兩制」的前提和基礎？試舉例說明兩者的關係。

Q2 行政、立法、司法三個機關之間如何「互相制衡」？這對市民有甚麼好處？
提示：可從審批撥款、質詢、獨立審判等角度思考。

Q3 作為香港市民及學生，我們可以怎樣履行維護國家安全的責任？

— KEY TAKEAWAYS

本節重點溫習卡

1 憲制基礎

《**憲法**》是國家根本大法(母法)，《**基本法**》據此制定，是香港的憲制性文件，落實一國兩制、港人治港、高度自治。

2 政府架構

行政、立法、司法 三權各司其職、互相制衡、互相配合，組成以行政長官為核心的行政主導 體制。

3 國家安全

總體國家安全觀 涵蓋多個領域；香港有憲制責任維護國家安全，依據《**基本法**》第 23 條 及《**香港國安法**》。

4 公民責任

認識並尊重國家制度，**依法行事、維護法治**，是每位市民與學生應盡的責任。